

1500635-58.2021.8.26.0619

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Tem 28 anos. Duas condenações por tráfico de drogas. Trabalha como servente de pedreiro. Mora com pais.

A pretensão punitiva é improcedente.

Priscila não se recorda dos fatos e nem mesmo das mensagens que recebeu ou enviou. Assim, é impossível saber quando as mensagens juntadas nas fls. 15/66 aconteceram, se após a concessão da medida protetiva. O réu confessa que tiveram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

2ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga - SP - cep 15900-000

1500635-58.2021.8.26.0619 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500635-58.2021.8.26.0619

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TAIANA HORTA DE PADUA PRADO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo MPSP em face de DANILO HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS. Segundo consta na denúncia, no dia 27 de junho de 2021 (domingo), por volta da 1h04, na Avenida Washington Luís, 1521, Vila São Sebastião, em Taquaritinga/SP, o réu teria descumprido medida protetiva de urgência imposta em face dele para proteção de sua ex-companheira Priscila Beatriz Vaz. Denunciado como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11340/06.

Decisão recebe a denúncia (fls. 128/130).

Citado o réu (fl. 142).

Resposta à acusação (fls. 147/148).

Certidões de antecedentes (fls. 165/172; 173/176). Maus antecedentes (proc.

0000462-89.2013.8.26.0619, fl. 173; reincidente (proc. 0008832-86.2015.8.26.0619, fl. 174)

Designada audiência de instrução e julgamento, realizada.

Em alegações orais, a acusação e a defesa pleiteiam a absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em juízo ouviu-se o seguinte:

Priscila Beatriz Vaz disse que ele passou e viu uma moto parada de madrugada. Começou a mandar mensagens a ofendendo. Não se lembra das mensagens que estão nos autos e não sabe da data.

A depoente Yolanda Lopes Matheus disse que estava conhecendo o réu e ela mandava mensagens para a depoente perguntando do Danilo. Um dia quando ele saía da casa dela, ela entrou e foi para cima dele. As duas brigaram, ela quebrou vidro da casa da depoente. Estava com faca nas mãos e queria furar pneus.

Interrogado, o réu disse que as mensagens de aplicativo ela mandava mensagens para ele, mas depois ela cancelava, ela xingava. Depois mandou pedindo desculpas. Já tinha medida protetiva. Ela mandava, ele respondia. Depois da medida ainda voltaram a namorar. Tem 28 anos. Duas condenações por tráfico de drogas. Trabalha como servente de pedreiro. Mora com pais.

A pretensão punitiva é improcedente.

Priscila não se recorda dos fatos e nem mesmo das mensagens que recebeu ou enviou. Assim, é impossível saber quando as mensagens juntadas nas fls. 15/66 aconteceram, se após a concessão da medida protetiva. O réu confessa que tiveram conversas pós concessão de medida protetiva, mas não há como corresponder às juntadas no feito. Outrossim, de acordo com o que se denota das telas de celular juntadas, quem procurou o réu e mandava insistentes mensagens foi a própria mulher Priscila. O réu, pelo visto, apenas as respondia.

Pelo teor das mensagens, percebe-se que Priscila mantinha diálogo constante e apagou, antes de levar à delegacia, muitas das mensagens que enviou. Portanto, não há certeza quanto à materialidade delitiva.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e o faço para ABSOLVER DANILO HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, das penas previstas no artigo 24-A da Lei 11340/06, na forma do art. 386, II do CPP.

- 1) Expeça-se certidão de honorários advocatícios à(ao) advogada(o) caso nomeada(o).
- 2) Comunique-se ao IIRGD o desfecho desta ação penal.
- 3) Extraíam-se cópias, a serem remetidas pelo correio, para encaminhamento às vítimas, ou sendo o caso, aos familiares.
- 4) Nada havendo a ser tratado, regularizem-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.
- 5) Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se e Cumpra-se. Dada ciência pessoal ao MP.
- 6) Custas na forma da lei.

Taiana Horta de Pádua Prado
Juíza de Direito

Taquaritinga, 05 de julho de 2022.